والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع وكذا حكم كل من بيده شئ لغيره على سبيل الامانة كالوصي ونحوه وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجعل لانه لافرق بين تلف العين الموكل فيها وبين تلف ثمنها لانه أمين (ويصدق) الوكيل (بيمينه في التلف) أي تلف العين أو الثمن (و) يقبل قوله بيمينه (انه لم يفرط) ولا يكلف على ذلك بينة لان هذا مما يتعذر اقامة البينة عليه ولانه لو كلف ذلك لامتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة الى ذلك ومحل هذا ان ادعى التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها وان ادعاه بسبب ظاهر كحريق ونهب ونحوهما لا يقبل الا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله في التلف به بيمينه (و) يقبل قول وكيل (انه) أي موكله (اذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد) أو بعوض كالخياط اذا قال أذنت لي في تفصيله قباء وقال المالك لا بل قميصا ولو باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني فقال المالك بل أمرتك برهنها صدق ربها فاتت أو لم تفت لان الاختلاف هنا في جنس التصرف (وان ادعى) الوكيل (الرد الى ورثة الموكل مطلقا) لم يظهر لي معنى قوله مطلقا (او) ادعى الرد (له) أي الموكل (وكان بجعل لم يقبل) منه دعوى الرد قال في شرح المنتهى وجملة الامناء على ضربين أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل المتبرع فيقبل قوله في الرد لانه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الامانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك الضرب الثاني من ينتفع بقبض الامانة كالوكيل بجعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قولهم في الرد على الاصح نص عليه الامام في المضارب في رواية ابن منصور (ومن عليه حق) لآدمي (فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه) أو وصيه أو انه أحيل به (فصدقه) أي صدق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة (لم يلزمه) أي من عليه الحق (دفعه اليه) أي الى المدعي لانه لا يبرأ بهذا الدفع لجواز أن ينكر رب الحق الوكالة أو الحوالة او يظهر حيا في مسئلة دعوى الوصية فيرجع على الدافع (فان ادعى) المطالب (موته) أي موت رب الحق (وانه وارثه) ولا وارث له غيره (لزمه) أي لزم من عليه الحق (دفعه) لمدعي الارث لرب الحق مع تصديق منه على ذلك (وان كذبه) أي كذب من بيده العين المدعى (حلف أنه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه) لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار وصفتها أن يحلف انه لا يعلم صحة ما قاله لان اليمين هنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم

## *( كتاب الشركة )*

وفيها لغات فتح الشين مع كسر الراء وسكونها وكسر الشين مع سكون الراء وهي جائزة بالاجماع الشركة قسمان القسم الاول اجتماع في استحقاق وهو أنواع الاول أن تكون في المنافع والرقاب كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا النوع الثاني أن تكون في الرقاب فقط كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصى بنفعه النوع الثالث أن تكون في المنافع دون الاعيان كما لو وصى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحوه النوع الرابع أن تكون في حقوق الرقاب كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة فان طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد الثاني الشركة في التصرف (وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه أحدها شركة العنان) ولا خلاف في جوازها وانما الخلاف في بعض شروطها وسميت بذلك لتساويهما في المال والتصرف